

U IME NARODA

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Branke Bošković, kao predsjednika vijeća, sudije Verice Sekulić i sudija porotnika Bogetić Baja, Radulović Slobodana i Radević Radenka, kao članova vijeća, uz učešće Biljane Rakočević kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Č.N, kojeg u postupku brani N.L., advokat iz N., zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 u vezi st.1 tačka 3 KZ CG u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući po optužnici Višeg Državnog tužioca Podgorica Kt.br. 296/08 od 03.04.2008. godine, koju je na glavnom pretresu zastupala Tatjana Begović, zamjenik Višeg državnog tužioca u Podgorici, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 14.03.2011. godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog i njegovog branioca, nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 17.03.2011. godine, donio je i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi:

Č.N, rođen godine u H. N., sa prebivalištem u mjestu rođenja Ž.bb, državljanin Crne Gore, penzioner, završio srednju ugostiteljsku školu, neoženjen, vojsku služio, lošeg imovnog stanja, ranije osudjivan presudom Okružnog suda u Titogradu K.br.276/84 od 24.06.1986. godine, zbog krivičnog djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl.190 st.2 u vezi čl.185 st.1 KZ SRCG, na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, bio u pritvoru od 09.12.2008. godine do 12.02.2010. godine,

K r i v i j e

Što je:

I Dana 09.12.2008. godine, u ugostiteljskom objektu „9“, u Igalu – Opština H. N., pokušao lišiti života oštećenog B. Č. i pri tome sa umišljajem doveo u opasnost život oštećenog P. R., na način što je pri prepirci sa oštećenim B. Č., mašio se pištolja marke „CZ“ M – 70, kalibar 7,65 mm, fab. br. 77369, repetirao ga i u pravcu oštećenog B.a, ispalio projektil koji ga je pogodio u predjelu stomaka, nakon čega ga je oštećeni B. uhvatio za desni rukav i pokušao da mu oduzme pištolj, za koje vrijeme je optuženi Č. ispalio još nekoliko projektila, od kojih je jedan pogodio oštećenog B. u predjelu lijeve noge, a jedan projektil oštećenog P. R., koji se nalazio u njihovoj neposrednoj blizini, nanoseći im tako teške tjelesne povrede, i to oštećenom B. Č. u vidu ustrelina u predjelu trbuha i prostrelina u predjelu lijevog koljena, a oštećenom P. R. u vidu rane prostrelina na lijevoj strani grudnog koša,

- čime je izvršio krivično djelo – teško ubistvo pokušaju iz člana 144 st.1 tač.3 u vezi člana 20 Krivičnog zakonika CG

II Dana 09.12.2008. godine u Igalu – opština Herceg Novi, na javnom mjestu u ugostiteljskom objektu „9“, neovlašćeno nosio vatreno oružje – pištolj marke „CZ“ M-70 kal. 7,65 mm, fabričkog broja 77369, za čije nošenje shodno članu 27. Zakonika o oružju nije imao uredno izdat oružni list, te čije je nošenje shodno članu 11. Zakona o oružju zabranjeno na javnom mjestu,

- čime je izvršio krivično djelo – nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika CG

Pa sud optuženom primjenom čl. 2,4,5,15,32,36,42,45,46 i 48 st. 1 Krivičnog zakonika, prethodno utvrđuje, i to za:

- krivično djelo teško ubistvo pokušaju iz člana 144 st.1 tač.3 u vezi člana 20. Krivičnog zakonika CG kaznu zatvora u trajanju od 2(dvije) godine, a

- krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403. stav 1. Krivičnog zakonika CG kaznu zatvora u trajanju od 2(dva) mjeseca.

Za ovim, Sud optuženog Č.N, primjenom citiranih zakonskih odredbi, te članova 48 st.2 tač.2, 51, 199 i 364 Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore

O S U D U J E

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 2 (jedne) godine i 1 (jednog) mjeseca, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 09.12.2008. godine do 12.02.2010.godine, tako da ostatak kazne ima izdržati po pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 75 Krivičnog zakonika, prema optuženom se izriče

MJERA BEZBIJEDNOSTI - ODUZIMANJE PREDMETA

Pa se od optuženog trajno oduzima pištolj marke „CZ“ M-70 kal. 7,65 mm, fabričkog broja 7737369.

Oštećeni B. Č. i P.R se radi ostvarivanja imovinskog pravnog zahtjeva upućuju na redovnu građansku parnicu.

Dužan je optuženi Č.N da na ime troškova krivičnog postupka isplati ovom sudu iznos od 897,50 €, i na ime paušala iznos od 50,00 €, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT-a u Podgorici Kt.br. 296/08 od 03.04.2009. godine optuženom Č.N stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 st.1 tačka 3 KZ CG u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pri kojoj optužnici je zastupnik optužbe ostala do kraja glavnog pretresa, predlažući sudu da optuženog oglasi krivim i osudi na kaznu po zakonu.

Optuženi Č.N u navodima svoje odbrane negirao je izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 st.1 tačka 3 KZ CG u vezi člana 20 Krivičnog zakonika Crne Gore, dok priznaje izvršenje krivičnog djela pod tačkom II izreke. Naime, pojasnio je da nije pokušao da ubije oštećene B. Č. i P.R, da je penzioner, invalid sa lošim zdravstvenim stanjem i ugrađenim bajpasom kao i da se kao ugostitelj bavi seoskim turizmom, te da je

nekoliko dana prije kritičnog događaja u njegovom objektu gdje je bio gost - B. Č. tražio prilikom naplate fiskalni račun sa kase jer nije bio zadovoljan visinom računa ali kako on ne izdaje u svom objektu fiskalni račun već paragon blok došlo je do nesporazuma između njih dvojice i B. je otišao ne plativši račun. Inače opšte je poznato po Herceg Novom da se B. bahato ponaša. Kritičnog dana tj. 09.12.2008. godine krenuo je na čestitku rođenja djeteta svog rođaka i sa sobom ponio pištolj radi proslave, prethodno je svratio do u lgalu u kafanu „9“ koju drži njegov prijatelj M. B. i sa kojim se prethodno bio dogovorio da roštiljaju ali kako je morao na čestitku svratio je da mu kaže da to odlože. U kafani je osim gazde M. zatekao neka dva momka koji su sjedjeli na drugom dijelu kafane a za šankom Č. B. kojem je rekao „zdravo“ prilikom ulaska i još jedan momak, R. P. B. se nalazio između njega i P.. Nakon dolaska u kafanu gazda je častio turu pića, on je popio viljamovku a zatim je i on častio turu pokušavajući da smiri B. a koji ga je prozivao i psovao mu oca i majku govoreći mu da će da ga nabije na kurac, vadeći pare put šanka da mu kao plati dug a zatim ih je povlačio k sebi, a sve to je radio zbog njihovog prethodnog događaja u njegovoj kafani a onda ga je zvao da izadje vani da mu plati ono što mu je ostao dužan dan ranije. Ovakvo ponašanje prema njemu od strane B. a shvatio je kao poziv na fizički obračun. Odmah nakon toga, a svega 15-20 minuta od dolaska u kafanu B. je krenuo ka njemu zbog čega je on izvukao iz jakne pištolj marke „CZ“, kal. 7,65 mm koji je imao kod sebe, okrenuo ga put dolje i repetirao a za to vrijeme B. je gurnuo na njega P. koji mu se nalazio sa jedne strane dok ga je M. koji je sjedio sa druge strane uhvatio preko ruku blokirajući mu i ramena i ruke. On se nalazio u pognutom položaju. Počeli su sa njim da se otimaju za pištolj koji je u jednom trenutku onako repetiran bio okrenut put njega, put njegovog stomaka i govorili su, „hajde sad pucaj“ ali je on uspio da lijevom rukom okrene usta cijevi od sebe, da njih odgurne od sebe i tada je pištolj opalio od kojeg prvog opaljenja i on ima povredu na lijevom dlanu. Nakon prvog ispaljenog metka ispalio je još nekoliko za koje vrijeme su ga oni držali za desnu ruku u kojoj mu je i bio pištolj. Istakao je da ne zna kako je pištolj opalio jer on nije povlačio oroz nego su ga oni cimali za ruke ali on nije imao namjeru da nikog liši života već samo da uplaši Č.B. a da ga više ne napada odnosno da mu da do znanja da mu ovaj više ne prilazi i da se odbrani od istog. Nakon događaja B. i P. su otišli iz kafane a on je pištolj, koji je inače nabavio ilegalno jer živi na granici sa Hrvatskom sa starom majkom i dvije stare strine u komšiluku, predao M. u. Pošao je kući gdje je popio nekoliko pića nakon što je od druga čuo da su B. i P. povrijeđeni. Dodao je da je B. u vrijeme dešavanja kritičnog događaja bio i teži i jači od njega, kao i da ne zna koliko je metaka kritične prilike imao u pištolju u koji inače staje 7 metaka. Kritičnog dana je pekao rakiju koju je i konzumirao, tako da je bio pod dejstvom alkohola.

U cilju provjeravanja navoda iz optužnice i sa njom u vezi navoda odbrane optuženog, sud je na glavnom pretresu sud je proveo dokaze: saslušao svjedoke oštećene B. Č. i P.R; na saglasan predlog stranaka pročitao iskaze svjedoka V. V. i M. BR. iz prethodnog postupka; pročitao zapisnik o uvidjaju sačinjen od strane Uprave policije-Područna jedinica Herceg Novi 27-03/1 br.240/08-12328/14 od 10.12.2008. godine, izvještaj o kriminalističko - tehničkom pregledu lica mjesta Ku.br.333/08 10.12.2008. godine, medicinsku dokumentaciju na ime oštećenih B. Č. i P.R, te na ime optuženog Č.N, izvještaj o alkoholisanosti KC CG-Odjeljenja za sudsku medicinu br.2175 od 16.12.2008. godine na ime okrivljenog Č.N, nalaz i mišljenje sudsko medicinskog vještaka Ki.br.270/08 od 26.03.2009. godine kao i izvršio neposredno saslušanje vještaka medicinske struke dr.D. Č. na glavnom pretresu; na saglasan predlog stranaka pročitao vještačenje Uprave policije –Sektora kriminalističke policije –Odsjek za kriminalističko tehnička vještačenja br.3146/08, nalaz i mišljenje vještaka biohemije R. F. kao i izvršio neposredno saslušanje navedenog vještaka na glavnom pretresu; pročitao nalaz i mišljenje vještaka trasologa D. K. kao i izvršio neposredno saslušanje navedenog vještaka na glavnom pretresu; pročitao nalaz i mišljenje vještaka hemijske struke I. A. tj. izvještaj parafinskih rukavica zajedno sa uvidom u fotografije koje su sastavni dio nalaza i mišljenja kao i izvršio neposredno saslušanje navedenog vještaka na glavnom pretresu; pročitao nalaz i mišljenje vještaka hemijske struke L. I. o daljini pucanja zajedno sa uvidom u fotografije koje su sastavni dio nalaza i mišljenja kao i izvršio neposredno saslušanje navedenog vještaka na glavnom pretresu; pročitao nalaz i mišljenje vještaka balističara M. M. M.br.19/09 kao i izvršio neposredno saslušanje navedenog vještaka na glavnom pretresu; izvršio uvid u medicinsku

dokumentaciju na ime optuženog Č.N: u Uvjerenje Republičkog fonda PIO CG Područna jedinica Herceg Novi br.2052-01-01-3994 od 23.02.2009. godine, u rješenje Republičkog fonda PIO CG područnog odjeljenja Herceg Novi IN br.2052-01-01-3994/6-2 od 22.03.2007. godine, u rješenje Republičkog fonda PIO CG područnog odjeljenja Herceg Novi IN br.2052-01-01-3994/4-1 od 28.02.2005. godine i u privremeno rješenje Opštine Herceg Novi – Sekretarijat za ekonomski razvoj broj 02-5-335-381/2007-1 od 05.09.2007. godine; izvršio uvid u račun br.059127; pročitao nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr. S. M. i dopunu tog nalaza od 04.01.2011. godine, te neposredno saslušao ovog vještaka na glavnom pretresu; izvršio uvid u skicu lica mjesta i fotodokumentaciju br.333/08 od 09.12.2008. godine; pročitao izvod iz aznene evidencije za okrivljenog Č.N izdat od strane Uprave policije – Područne jedinice Herceg Novi 27 br.03-245/09-128 od 12.01.2009. godine. Sud odbio predlog branioca optuženog da se u dokaznom postupku u svojstvu svjedoka saslušaju D. D. i K. Z..

Svjedok - oštećeni B. Č. je povodom predmetne krivično pravne stvari pojasnio da optuženog Č.N poznaje odavno i da je u njegovoj kafani koju ima na granici sa Hrvatskom 3-4 dana prije kritičnog događaja bio sa prijateljem i sinom na večeri, pa kako je račun bio previsok nešto više od 80€ tražio je da mu donesu fiskalni račun, jer je i on ugostitelj i smatra da s obzirom da na ono što su pojeli i popili račun je bio previsok. Te večeri Č. je bio vidno pijan i nije htio da mu da fiskalni račun jer ga po njegovim riječima ranije niko nije tražio pa je on pošao ne plativši i rekao mu da će sa njim razgovarati kad bude trijezan. Istakao je da je i pored toga htio da mu plati dug kada ga naredni put bude vidio. Što se tiče kritične večeri pojasnio je da je tada bio u lokalu „9“ u Igalu sa P.Rm koji nije poznavao Č. U lokalu su još bili vlasnik lokala i konobarica kada je došao Č. U unutrašnjosti šanka su bili gazda i konobarica a sa spoljne strane šanka on i P. tako da kada je Č.ušao nakon što su se javili sa dobar dan sjeo je za šankom tako da se P. nalazio izmedju njih dvojice. Čuo je kako je Č. konobarica pitala za neku ženu koja je živjela kod njega a možda ga je i napustila a on joj je odgovorio da za tu ženu pita njega B.a što je njemu bilo čudno jer tu ženu nije ni poznavao. Odmah zatim tražio je da mu plati račun tj.dug pa je on i izvadio novac u toj namjeri i stavio novac na šank i rekao mu da ga uzme što on nije htio već je rekao da mu taj novac donese kad mu on bude rekao tj. kad njemu bude odgovaralo. Pošto je trebao da ide na put rekao je Nedeljku da uzme novac a ovaj mu je odgovorio „ne, ne, nećeš ti nikud ići, nećeš ti nikud odavde“. Osim tog razgovora i ponovnog traženja fiskalnog računa nije više ništa sa njim razgovarao, nije bilo psovki već je rekao R. da idu. Sa šanka je uzeo telefon, cigarete i novac koji je nudio Č.na ime duga i tada je vidio da on iz unutrašnjeg džepa vojničke jakne koju je imao na sebi desnom rukom vadi pištolj koji je repetirao i okrenuo put njega. Tada je i on krenuo put Č.i lijevom rukom krenuo ka njegovoj desnoj ruci u kojoj je držao pištolj i u tom trenutku pištolj je opalio i pogodio ga u lijevi kuk. Nakon toga povlači ga za rukav prema podu u namjeri da ga onemogućí da puca dalje a li u tom potezanju on se otrže i puca još jedanput kada ga i pogadja u lijevo koljeno sa prednje strane. Prišao je i M. B. da mu pomogne da Č. otmu pištolj ali Č.uspijeva da puca još dva puta koji meci pogadjaju pod lokala od čega se jedan odbio o pod i pogodio ga u predjelu desne potkoljenice sa prednje strane. Tada se umiješao i R. P. da pomogne a on je izašao iz lokala i pošao do drugog lokala odakle su ga povelí u bolnicu. Prilikom izlaska iz lokala čuo je Č.kako mu govori „ubiću te pizdo jedna“. Dok je on bio u lokalu nije vidio da je R. P. pogodjen.

Na glavnom pretresu pojasnio je da je Č.ispalio prvi metak dok je on bio u stojećem položaju okrenut lijevom stranom bočno prema njemu i taj prvi metak ga je pogodio u slabinski lijevi kuk, nakon čega je on uspio da ga uhvati za rukav iznad šake ruke u kojoj je držao pištolj povukao mu je ruku prema dolje i tada je ovaj ispalio još dva metka od kojih ga je jedan pogodio u lijevo koljeno. Za vrijeme „čupanja“ sa njim i povlačenja njegove ruke ka dolje kada ga je pogodio drugi metak u koljeno uspio mu je spustiti ruku na dolje kada je uspio ispaliti još dva metka put poda. Dodao je da se pridružuje krivičnom gonjenju a da će imovinsko pravni zahtjev ostvarivati u parničnom postupku.

Svjedok - oštećeni P.R posvjedočio je da okrivljenog Č.N ne poznaje i da ga je prvi put vidio kritične prilike u

lokalu „9“ u Igalu. Istakao je da je tog dana u navedeni lokal došao oko 15 časova da bi popio piće i da je u lokalu zatekao B. Č. kojeg zna od ranije, zatim gazdu lokala M.a i njegovu konobaricu kao i dva momka koji su otišli ubrzo. Nakon kraćeg vremena došao je Č.javio se gazdi lokala i stao za šank sa njegove desne strane tako da se on našao i sredini jer mu je sa lijeve strane bio B. a sa desne ovaj Č.. Č.je nešto pričao i bilo je lako uočljivo da je pijan a zatim je počela priča izmedju njega i B.a vezano za neki račun koji mu B. nije platio i pominjali su neku večeru i 82€, ali kako njega to nije interesovalo išao je do ulaznih vrata lokala da provjeri auto koje je bilo parkirano ispred i vratio se na isto mjesto. Nakon što su njih dvojica razgovarali nekih 5 minuta čuo je B.a kako kaže „što ćeš to“ i u tom trenutku počelo je pucanje. Istakao je da niti je prije ovoga vidio pištolj niti čuo repetiranje. Ispaljeno je 5 do 6 metaka a kada je ispaljen otprilike treći osjetio je bol u predjelu grudi i kao da mu nedostaje vazduh. Vidio je gazdu lokala M.a kako se otima za pištolj sa Č. obojici su ruke bile na pištolju pa je i on prišao da pomogne M.u i oteo je Č.pištolj nakon čega je krenuo vani jer je osjetio nemoć i negdje kod vrata bacio je pištolj. Vidio je da je B. izašao napolje ali ne zna kada. Dodao je da je zadobio prostrelnu ranu u predjelu grudi i to naprijed pravo malo više po desnoj strani a metak je izašao ispod desne lopatice.

Na glavnom pretresu pojasnio je da je tačno da je vidio kako B. vadi pare ali da ne zna da li ih je stavljao na šank i da li je htio da plati. Nije ni čuo da su jedan drugog psovali. Inače njega niko nije gurao ni dirao, samo je osjetio bol kada je pogodjen. Otimanje pištolja je nastalo kada je sve ispućano a oko pištolja su se sa Č. otimali B. i M.. Dodao je da se pridružuje krivičnom gonjenju a da će imovinsko pravni zahtjev ostvarivati u posebnom postupku.

Svjedok V. V. u svom svjedočkom iskazu istakla je da je obzirom da radi kao konobar u lokalima „9“ u Igalu poznavala je Č.N kao stalnog gosta koji je gotovo svakodnevno dolazio u lokal i koji je uvijek bio korektan. B. i P. nije poznavala. Kritičnog dana prvo su u lokal došli B. i P. koji su sjeli za šank i naručili piće. Nedugo nakon njih u lokal je došao i Č.svima rekao dobar dan na što su mu ovi odgovorili i stao za šank na način što je P. bio izmedju njega i B. Č.je pitao za njenu koleginicu koja tog dana nije radila a onda je rekao da gdje se ona nalazi možda bolje zna B. nakon čega je izmedju njih dvojice počela neka prepirka. Pošto su oni bili sa spoljne strane šanka a ona sa unutrašnje čula je da se prepirka odnosi na neko dugovanje B. prema Č. Prepirka se pretvorila u svadju, Č.je uporno tražio da mu ovaj plati dug a B. je uporno odbijao da to uradi. B. je vadio dio novca da plati Č.ali ovaj je rekao da mu kasnije plati cio iznos i onda je on vratio taj novac kod sebe. Iz ovakvog ponašanja B.a shvatila je da on i nema namjeru da plati dug već da ga zeza. U jednom trenutku B. je rekao Č. „Platiću ti račun kad mi popušiš umjesto one kobasice što sam jeo kod tebe“. Č.na ovu uvredu nije reagovao ali je B. nastavio da ga vrijeđja pogrđnim riječima i Č.je ništa ne govoreći stavio ruku u unutrašnji džep jakne odakle je izvadio pištolj. Istakla je da je tada doživjela šok i pobjegla je u ostavu lokala. Inače P. se uopšte nije uključivao u prepirku izmedju B. i Č.

Na glavnom pretresu pojasnila je da konflikt izmedju Č.i B. nije dugo trajao, možda svega 10 minuta. U kafiću su osim Č.i B. bila prisutna još dva momka i njen gazda M..

Svjedok M. B. u svom svjedočkom iskazu kazao je da je on gazda lokala „9“ u Igalu u kojem se desio kritični događaj. Okrivljenog Č.kojeg zovu Neko poznaje dobro i on je često svraćao kod njega u lokal. Č. je takodje ugostitelj i on smatra da je pošten i dobar čovjek koji nikada u njegovom lokalima nije napravio nikakav konflikt. B. takodje poznaje i sa njim je u dobrim odnosima i on rijetko kada svraće u njegov lokal, možda je svratio svega 2-3 puta. Kada je kritičnog dana došao u svoj lokal tamo je zatekao B. i P. koji su sjedjeli za šankom. Bila su još dva momka koji su takodje sjedjeli za šankom i koji su ubrzo napustili lokal. Ubrzo je došao i Č.koji se prilikom ulaska svima javio i stao nekako na kraj šanka tako da se P. našao izmedju njega i B. tj. B. je sjedio na kraj šanka koji je dužine oko 2,5m dok je Č.sjedio na drugom kraju na začelju, a izmedju njih je stajao P.. Nakon što je Č.naručio piće počela je prepirka izmedju njega i B. i u toj prepirci je glavni bio B..

Koliko je mogao zaključiti prepirka je bila u vezi nekog duga koji je B. napravio u kafani Č. Čuo je da je B. više puta ponovio da neće platiti dug Č. s tim što je Č. odgovarao da je to u redu ali da će dug ipak platiti kada bude imao. Ne zna da li su njih dvojica bili pijani ali ta prepirka je prerasla u svadju i u jednom trenutku je B. rekao Č. „Platit ću ti dug kad mi popušiš kurac onoliko puta koliko sam ja kod tebe pojeo kobasica“. Za svo to vrijeme nijesu krećali jedan put drugog osim što je B. jednom ustajao vadio novac i pružao prema Č. ali on smatra da B. nije ni bila stvarna namjera da mu plati dug već da je to bila provokacija jer je novac pružao Č. odmah zatim ga vraćao put sebe. Istakao je da je Č. nakon što mu je B. uputio ove riječi uvrede iz džepa od jakne izvadio pištolj, repetirao ga a nakon toga je počela pucnjava. Pošto je on to doživio dosta teško praktično se šokirao, sledeće čega se sjeća je da vidi Č. i B. na podu kako se otimaju za pištolj i tada im je prišao i on i oteo Č. pištolj iz ruke. Vidio je da je Č. ruka krvava i kako je pošao iza šanka da je opere a pri tom je od njega tražio da mu vrati pištolj što on nije uradio već ga je bacio napolje. P. koji se u trenutku sukoba našao između B. i Č. nijednom se nije miješao u njihovu prepirku. Smatra da su i B. i P. vidjeli pištolj u rukama Č. i da su pošli ka njemu prije nego što je počeo pucati.

Na glavnom pretresu pojasnio je da je nakon vadjanja pištolja od strane Č. ustao B. a zatim i P. i krenuli su u pravcu Č. na način što je P. bio ispred B. Iz pozicije na kojoj je bio istakao je da nije vidio momenat ispaljenja hica ali je vidio međusobno čupanje između njih trojice ali ne zna ko je koga i kako čupao.

Iz sadržine zapisnika o uviđaju sačinjenog od strane UP - PJ Herceg Novi 27-03/1 br.240/08-12328/14 od 10.12.2008. godine proizilazi da je isti sačinjen povodom prijave o upotrebi vatrenog oružja u ugostiteljskom objektu „9“ u Igalu. Takođe ovlašćeni službenici policije su kriminalističko tehničkim pregledom lica mjesta pronašli i fiksirali 15 tragova od značaja za kritični događaj.

Iz sadržine izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta Ku.br.333/08 od 10.12.2008. godine proizilazi da je isti sačinjen povodom krivičnog djela teškog ubistava u pokušaju dana 09.12.2008. godine oko 15,30 časova u kafiću „9“ u Igalu na štetu B. Č. i P.R kojima je Č.N upotrebom vatrenog oružja pištolja marke CZ M 70 kal.7,65 mm fab.broja 77369. Pregledom lica mjesta pronađeni su tragovi na mjestu događaja a lice mjesta je fotografisano, skicirano a pronađeni tragovi izuzeti radi analize. Od ostalih tragova izuzeta je garderoba od oštećenog B. Č. a takođe iz bolnice Kotor dostavljen je i projektil izvađen iz tijela B. Č. nakon operacije. Od oštećenih B. Č. i P.R kao i M. B. i izvršiocu krivičnog djela Č.N skinute su parafinske rukavice.

Iz uvida u skicu lica mjesta proizilazi da je ista sačinjena od strane kriminalističkog tehničara, povodom ubistva u pokušaju na štetu B. Č. i P.R u kafiću „9“ u Igalu, gdje je skiciran unutrašnji dio lokala sa pozicijama tj.mjestima gdje su se u lokalu nalazili šank kao i prevrnuti stolici, prevrnuti sto, projektili, pištoljske čaure, mrlje nalik na krv kao i ostali tragovi koji su skicirani radi rasvjetljavanja ove krivično pravne stvari.

U fotodokumentaciji br.333/08 od 09.12.2008. godine koju sačinjava 47 fotografija prikazan je širi i bliži izgled lica mjesta sa pronađenim tragovima u istom kao i fotografije garderobe izuzete od B. Č. i P.R sa oštećenjima.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka biohemije R. F. kao i neposrednog izjašnjenja navedenog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je ista vještačila tragove izuzete za vještačenje prilikom vršenja uviđaja pod brojevima 2348 i 13 i to tragovi na isječenim komadićima drveta, isječeno parče materijala teget boje, tri štapića sa vatom na kojima se nalaze mrlje nepravilnog oblika i veličine mrko crvene boje nalik na krv. Primjenom metoda neophodnih pri ovakvom vještačenju na tragovima 2,3,3,8 i 13 dobijen je pozitivan rezultat na prisustvo krvi kao i pozitivan rezultat neljedske bjelančevine. Na osnovu navedeno vještačenja dala je mišljenje da mrlje od krvi na navedenim tragovima potiču od krvi ljudskog porijekla „A“ krvne grupe. Na glavnom pretresu pojasnila je da se ne može isključiti da „A“ krvna grupa pripada samo jednom čovjeku ili svima koji su povrijeđeni, dok RH faktor koji bi mogao da odvoji kome pripada krvna grupa, tj. da li je neko

„A“ pozitivna ili „A“ negativna krvna grupa, nije rađen.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka trasologa D. K. kao i neposrednog izjašnjenja navedenog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je navedeni vještak vještačio garderobu B. Č. i to: kožnu jaknu i somotske farmerice i garderobu P.R i to: crnu kožnu jaknu i majcu. Na kožnoj jakni B. Č. na prednjoj strani prisutna su četiri oštećenja i to jedno na desnoj strani bez oštećenja postave u ramenoj oblasti i tri oštećenja na lijevoj strani koja se sastoje u oštećenju u obliku rupe, kao i još dva oštećenja ispod njega kao i na toj strani jakne adekvatno oštećenja postave. Ovo oštećenje je nastalo dejstvom mehaničke sile i karakteristično je za projektil ispaljen iz vatrenog oružja sa malog rastojanja. Na leđnom, dijelu jakne nalazi se oštećenje na ratojanju od oko 15cm od donje ivice koje je sastavljeno od dvije rupe koja su povezana brisotinom tamno sive boje lijevkastog oblika i na ovom mjestu postava nije oštećena. Takođe i ovo oštećenje nastalo je dejstvom mehaničke sile i karakteristično je za projekte ispaljene iz vatrenog oružja. Na somotskim farmericama, na prednjoj strani farmerica, nalaze se tri oštećenja i to: sa lijeve strane u zoni ispod pojasa koje je u vidu razderotine dužine 7cm, na lijevoj nogavici relativne veličine oko 0,8cm i oštećenje na rastojanju od 36cm od donje ivice i 7cm od lijevog spoljašnjeg vertikalnog šava koje je ovalnog oblika prečnika oko 0,8cm. Mehaničko oštećenja koja se nalaze na somot farmericama nastala su usled prolaska tri projektila. Na garderobi P.R crnoj kožnoj jakni sa prednje lijeve strane na ivici rajfešlusa postoji ovalno mehaničko oštećenje dimenzija 0,6cm koje je nastalo dejstvom mehaničke sile, najverovatnije projektila ispaljenog iz vatrenog oružja, dok se na majci oštećenje ovalnog oblika nalazi na prednjoj lijevoj strani u čijoj se okolini uočavaju mrlje nalik na krv. Takođe ovo oštećenje je nastalo dejstvom mehaničke sile najverovatnije projektila ispaljenog iz vatrenog oružja. Ova oštećenja nastala na crnoj kožnoj jakni i majci nastala su usled prolaska jednog projektila.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka hemijske struke I. A., tj. izvještaja parafinskih rukavica zajedno sa uvidom u fotografije koje su sastavni dio nalaza i mišljenja, kao i neposrednog izjašnjenja navedenog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je isti vještačio parafinske rukavice izuzete od B. Č. sa dlanova, P.R sa desne šake i dlana lijeve šake, kao i od lica M. B., V. V. i Č.N. Vršeći neophodne analize i ispitivanja na samolepljivim folijama skinutih sa šaka pomenutih lica izvršen je difelimanilski test kojim se utvrđuje prisustvo nitrata koji nastaju sagorijevanjem baruta kod opaljenja metka iz vatrenog oružja i kojim se testom barut posebno dokazuje. Nakon izvršenih traženih ispitivanja kod Č.N i M. B. dokazano je prisustvo barutnih čestica i to kod Č.N jedna čestica na dlanu lijeve šake i jedna čestica na nadlanici lijeve šake kao i dvije čestice na dlanu desne šake i dvije čestice na nadlanici desne šake, dok je kod M. B. dokazano prisustvo barutnih čestica i to dvije čestice na dlanu lijeve šake kao i jedna čestica na nadlanici lijeve šake, dok na dlanu desne šake i nadlanici desne šake nije bilo barutnih čestica. Prisustvo barutnih čestica na šakama Č.N i M. B. ne isključuje mogućnost da su isti bili povezani sa procesom ispaljenja metka iz vatrenog oružja prije skidanja „parafinskih rukavica“. Kod lica V. V., P.R i B. Č. nije dokazano prisustvo barutnih čestica. Na glavnom pretresu vještak je pojasnio da se barutne čestice nakon opaljenja metka iz vatrenog oružja rasprostiru i deponuju na svim predmetima koji se nađu na rastojanju od oko 90cm, što znači da na nečijim šakama barutne čestice mogu da se nađu ukoliko je ta osoba pocala iz vatrenog oružja, bila u blizini osobe koja vrši opaljenja ili bila u kontaktu sa vatrenim oružjem iz koga je prethodno pucano. Dodao je da se barutne čestice u velikoj mjeri do potpunosti rastvaraju u vodi i da se detaljnim preanjem ruku mogu ukloniti a takođe se mogu ukloniti mehaničkim putem trenjem šaku o šaku ili šako o odjeći. Nakon opaljenja metka barutne čestice se između ostalog deponuju i na samom oružju iz kojeg je vršeno opaljenje pa bi kontak sa takvim oružjem uslovio prenošenje barutnih čestica.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka hemijske struke Lj. I. o daljini pucanja zajedno sa uvidom u fotografije koji su sastavni dio nalaza i mišljenja kao i neposrednog izjašnjenja navedenog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je prilikom vještačenja vršen makroskopski pregled jakne i farmerica B. Č. kao i makroskopski

pregled jakne i majce P.R. Nakon izvršenih ispitivanja u okolini oštećenja sa prednje strane na lijevoj poli jakne B. Č. dokazano je prisustvo barutnih čestica, dok u okolini drugih oštećenja nije dokazano prisustvo barutnih čestica. Oštećenje sa prednje strane na lijevoj poli jakne nastalo je od projektila iz vatrenog oružja sa rastojanja usta cijevi od oko 20cm od istog, te kako su, a što je utvrđeno trasološkim vještačenjem, oštećenja na ostalim odjevnim predmetima B. Č. i P.R nastala od projektila iz vatrenog oružja tada su usta cijevi bila na rastojanju većem od 90cm do istih, jer na odjeći nije bilo barutnih čestica dok u preostalom dijelu oštećenja, a koje je nastalo na prednjoj strani lijeve pole jakne B. Č., nastalo od projektila iz vatrenog oružja sa rastojanja usta cijevi od oko 20cm.

Iz sadržine medicinske dokumentacije na ime oštećenih B. Č. i P.R proizilazi da se ista sastoji iz jedne otpusne liste sa epikrizom i četiri izvještaja ljekara specijaliste grudnog hirurga u odnosu na oštećenog P.R i otpusnog pisma i dva izvještaja ljekara specijaliste urologa i jednog izvještaja ljekara specijaliste hirurga u odnosu na oštećenog B. Č..

Iz sadržine nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr. D. Č. na glavnom pretresu proizilazi Ki.br.270/08 od 26.03.2009. godine kao i iz neposrednog izjašnjenja ovog vještaka utvrđuje se da je oštećeni B. Č. u predmetnom događaju zadobio ranu ustrelinu u predjelu trbuha koja je dovela do probijanja mokraćne bešike i krvavljenja u zatrbušnom predjelu, te stranim tijelom u mokraćnoj bešici, kao i prostrelinu u predjelu lijevog koljena. Ustrelina u predjelu trbuha u vrijeme nanošenja kvalifikuje se kao osobito teška tjelesna povreda jer je život oštećenog B.a bio konkretno ugrožen. Prostrelina u predjelu lijevog koljena kvalifikuje se kao laka tjelesna povreda jer se prema navedenoj medicinskoj dokumentaciji ne vidi da je došlo do oštećenja krvnih sudova, živaca, zgloba i sl. Navedene strijelne povrede nastale su nezavisno jedna od druge sa dva projektila. Na glavnom pretresu u vezi povreda koje je zadobio oštećeni B. Č. vještak je pojasnila da prilikom zadobijanja povrede u dijelu trbuha u tom trenutku je bio okrenut svojom lijevom bočnom stranom ustima predmetnog vatrenog oružja. Projektil koji se zadržao u mokraćnoj bešici kretao se s lijeva udesno, odozgo prema dolje što znači da su usta predmetnog vatrenog oružja bila iznad i lijevo od ulazne rane. Što se tiče povrede lijevog koljena pojasnila je da je smjer kanala bio horizontalan s tim što se ne može izjasniti koje je ulazna a koje izlazna rana. Dok se nije mogla izjasniti na redosled nastanka povreda kod oštećenog B. Č.. U odnosu na oštećenog P.R, vještak je u svom nalazu i mišljenju na osnovu medicinske dokumentacije kao i neposrednim pregledom utvrdila da je isti zadobio ranu prostrelinu na lijevoj strani grudnog koša sa ulaznom ranom u lijevom grudnjačnom predjelu a izlaznom ranom u desnom lopatičnom predjelu sa oštećenjem pluća te izlivanjem krvi i izlaskom vazduha u desnu grudnu duplju. Navedena povreda u vrijeme nanošenja kvalifikuje se kao osobito teška tjelesna povreda jer je život oštećenog P.R bio konkretno ugrožen, s jedne strane zbog gubitka velike količine krvi a s druge strane zbog poremećaja disanja. Navedena strijelna povreda ima smjer kanala od naprijed do unazad s lijeva udesno odozgo lako nadolje što znači da su se usta predmetnog vatrenog oružja nalazila lijevo ispred i lako iznad ulazne rane. Na glavnom pretresu u vezi povreda koje je zadobio oštećeni P.R vještak je pojasnila da se ulazna rana nalazila u grudnjačinom predjelu, izlazna rana u desnom lopatičnom predjelu na 2 cm nižeg nivoa od ulazne, što znači da je smjer kanala od naprijed unazad s lijeva udesno i lako odozgo prema dolje – razlika 2 cm. To znači da su usta predmetnog vatrenog oružja bila ispred, u lijevo i malo iznad ulazne rane tako da se ovaj kanal vjerovatno uklapa u balističke putanje.

Iz izvještaja o alkoholisanosti KC CG – Odjeljenja za sudsku medicinu br.2175 od 16.12.2008. godine na ime okrivljenog Č. N. proizilazi da je analiza krvi uzete od okrivljenog izvršena nako 90 minuta od nesreće po metodi Widmark kojom prilikom je nadjeno 1,89 ‰ (pro mille) apsolutnog alkohola. Kod koncentracije od 1,89 ‰ (pro mille) apsolutnog alkohola u krvi većina ljudi se nalazi u pijanom stanju. Analizom urina nadjeno je 3,06 ‰ (pro mille) apsolutnog alkohola.

Iz nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr S. M. kao i usmenog izjašnjenja ovog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je isti na osnovu podataka iz sudskog spisa, priložene medicinske dokumentacije na ime optuženog kao i izvršenog psihijatrijskog pregleda optuženog dao nalaz da optuženi ne boluje od trajnog duševnog oboljenja i da nema simptome osoba zaostalog duševnog razvoja tako da se može smatrati psihički zdravom osobom. U vrijeme izvršenja krivičnog djela okrivljeni se nalazio u stanju privremene duševne poremećenosti, u stanju afekta razdražljivosti, srdžbe, bijesa, straha jakog inteziteta kome je doprinijelo provokativno ponašanje žrtve, a kao podspješujući faktor je bila akutna alkoholna antoksikacija. Sposobnosti shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod okrivljenog bili smanjeni ali ne bitno.

U dopuni svog nalaza od 04.01.2011. godine, vještak neuropsihijatar dr S. M. je pojasnio da je afektivno stanje razdraženosti jakog intenziteta u kojem se optuženi nalazio kritičnom prilikom, zapravo nastalo kao posledica dva faktora, i to provokativnog ponašanja oštećenog i stanja alkoholne intoksikacije srednjeg stepena – pijano stanje, te da provokativno stanje oštećenog, bez stanja alkoholne intoksikacije, samo po sebi se kod optuženog ne bi manifestovalo stanjem afekta razdraženosti jakog stepena, već bi isti u toj situaciji, po mišljenju vještaka, tražio racionalan izlaz iz konfliktne situacije.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka balističara M. M. M.br.19/09 kao i neposrednog izjašnjenja navedenog vještaka na glavnom pretresu proizilazi da je vještak izvršio vještačenje pištolja „CZ“ Mod.70 kal.7,65 mm fab. Broj C-77369 sa tri metka u šaržeru i jednim metkom zaglavljenim u pištolju, zatim četiri komada čaura na kojima su utisnute oznake „ППУ-82 7,65“ sa tri čaure nadjene u prostoriji spornog događaja i jedna zaglavljena u pištolju kao i projektil i dijelovi projektila. Izvršenim vještačenjem utvrđeno je da je pištolj funkcionalan sa kapacitetom šaržera od 8 metaka. Jedan metak je bio u blokiran izmedju šaržera i usta cijevi jer je čaura od prethodno ispaljenog metka ostala u ustima cijevi. U šaržeru su se nalazila još tri metka. Analizom brisa cijevi utvrđeno je da je iz istog pucano nakon čega cijev nije čišćena. Vizuelno kao i na osnovu geometrijskih karakteristika utvrđeno je da sporne čaure i projektili pripadaju pištoljskoj municiji kalibra 7,65 mm. Uporedjene su čaure ispaljene iz dostavljenog pištolja sa spornim čaurama. Preklopljene su uočene individualne karakteristike što znači da su sporne čaure ispaljene iz dostavljenog pištolja. Takođe na dostavljenim projektilima uočava se po šest žljebova sa smjerom uvijanja u desno. Uporedjeni su nesporni projektili ispaljeni iz dostavljenog pištolja sa spornim projektilima i utvrđena je identičnost uočenih karakteristika što znači da su sporni projektili ispaljeni iz dostavljenog pištolja. Istakao je da pištolj „CZ“ Mod.70 kal.7,65 mm izbaca čaure pod uglom od oko 90° u desnu stranu u odnosu na pravac pucanja i to na rastojanje od oko 3-5 m kada se radi o tvrdoj podlozi. Navedeni vještak je upoređujući svoje vještačenje sa izvršenim vještačenjima ostalih sudskih vještaka angažovanih u ovom predmetu pojasnio da su po trasološkom pregledu jaknu koju je nosio B. pogodila tri projektila od kojih dva nijesu oštetila postavu jakne što znači da su napravila samo okrznuća. Putanja projektila koji je napravio okrznuće na prednjoj desnoj strani jakni je približno horizontalna dok je putanja projektila koji je napravio okrznuće sa zadnje strane uzlaznog karaktera u odnosu na anatomske položaj. Farmerice koje je nosio B. su pogodjene sa dva projektila od kojih je jedan prethodno prošao kroz jaknu. Drugi projektil je napravio dva oštećenja na nogavici na osnovu kojih se može konstatovati da je putanja ovog projektila bila praktično horizontalna u odnosu na anatomske položaj. Ova oštećenja na garderobi odgovaraju ranama na tijelu. Kod P. je konstatovana rana prostrelina u predjelu grudi. Kako na majici i jakni koje je on nosio ne postoje oštećenja na zadnjoj strani vještak ističe da je taj projektil izlaskom iz tijela u potpunosti izgubio svoju kinetičku energiju i ispao na pod. Ovaj projektil je prethodno morao napraviti neko od oštećenja na jakni B. tj. to je jedan od dva projektila koja su napravila okrznuća jakne B. Inače nekim od navedena četiri projektila prethodno je izvršeno samoranjavanje kroz šaku Č.N. U odnosu na pištolj koji je na licu mjesta nadjen u blokiranom položaju, probnim pucanjem je utvrđeno da je isti ispravan te da se ruka koja je držala pištolj morala pomjerati gore-dolje a moguće da je do blokiranja pištolja došlo usled ometanja njegove navlake stiskanjem rukama iste što

znači da je osoba koja je pucala iz pištolja bila ometana i da joj je ruka povlačena te da je imala kontakta sa drugim rukama ali ne može definisati koliko ruku je ometalo onoga ko drži pištolj u ovom spornom događaju. U slobodnom kazivanju na glavnom pretresu vještak je još pojasnio da se oštećeni B. mogao nalaziti u stojećem položaju u odnosu na optuženog Č. kada je zadobio ustrelnu ranu u predjelu stomaka a takodje i prostrelinu u nozi s tim što je tada noga morala biti pod određenim uglom u odnosu na pod. Oštećeni P. se nalazio u blago pognutom položaju iz razloga što putanja projektila koji je njega povrijedio treba da ima uzlazni karakter da bi se događaj odvijao na način kako je to predstavljeno.

Sud je izradjene nalaze i data mišljenja kao i njihova pojašnjenja na glavnom pretresu od strane vještaka biohemije R. F., trasologa D. K. hemijske struke I. A. i Lj. I., balističara M. M., medicinske struke dr. D. Č. i dr. S. M. prihvatio kao stručne, jasne i objektivne, date u skladu sa pravilima struke kojom raspolažu a na čije nalaze i data mišljenja ni stranke nijesu imale primjedbi, pa im je sud kao takvima poklonio punu vjeru u rasvjetljavanju ove krivično pravne stvari.

Iz sadržine medicinske dokumentacije na ime optuženog Č.N: Uvjerenja Republičkog fonda PIO CG Područna jedinica Herceg Novi br.2052-01-01-3994 od 23.02.2009. godine, proizilazi da je isti po osnovu invalidnosti i potpunog gubitka radne sposobnosti od 17.02.2005. godine korisnik invalidske penzije na teret Republičkog fonda PIO u Podgorici.

Iz rješenja Republičkog fonda PIO CG područnog odjeljenja Herceg Novi IN br.2052-01-01-3994/6-2 od 22.03.2007. godine, proizilazi da je Č.N invalidu rada nesposobnom za rad sa potpunim gubitkom radne sposobnosti prouzrokovanim bolešću korisniku invalidske penzije privremeno produženo pravo na punu invalidsku penziju, sa zakazanim kontrolnim pregledom za dan 13.03.2010. godine.

Iz rješenja Republičkog fonda PIO CG područnog odjeljenja Herceg Novi IN br.2052-01-01-3994/4-1 od 28.02.2005. godine proizilazi da se Č.N priznaje pravo na invalidsku penziju po osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti prouzrokovano bolešću u mjesečnom iznosu od 45,72€ počev od 17.02.2007. godine.

Iz privremenog rješenja Opštine Herceg Novi –Sekretarijat za ekonomski razvoj broj 02-5-335-381/2007-1 od 05.09.2007. godine proizilazi da je Č.N izdato odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u turističkom seoskom domaćinstvu u prostorijama njegovog domaćinstva u selu Žvinje i to 2 sobe sa po dva ležaja kategorisane sa 1* i ukupno 4 ležaja kao i da se u seoskom domaćinstvu mogu pripremati i usluživati topli i hladna jela i pružati usluge degustacije vina ili rakije.

Iz uvida u račun br. 059127 proizilazi da je u pitanju tzv. Paragon blok na kojem je rukom ispisano 8 vrsta hrane i pića za ukupni iznos od 83,40, bez naznake valute.

Cijeneći provedene dokaze, pojedinačno i u svojoj međusobnoj povezanosti, dovodeći u vezu sa navodima optužbe i odbranom optuženog Č.N, sud je utvrdio da je optuženi izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.3 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz člana 403 stav 1 Krivičnog zakonika, u svemu i način kako je to činjenično opisano u izreci ove presude.

Nakon provedenih dokaza sud je sa sigurnošću utvrdio da je optuženi Č.N dana 09.12.2008. godine u ugostiteljskom objektu „9“ u Igalu – Opština Herceg Novi pucajući iz pištolja “CZ” M-70 cal.7,65mm, fab.br.77369, nanio teške tjelesne povrede, i to: oštećenom P. R. u uvidu prostrelina na lijevoj strani grudnog koša. Ove nesporne činjenice sud je utvrdio iz zapisnika o uviđaju UP - PJ Herceg Novi 27,1br.240-08-12328-14, izvještaja o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta Ku.br.333-08 od 10.12.2008. godine sa

fotolaboratima i skicom lica mjesta, nalaza i mišljenja vještaka R. F. i izjašnjenja ovog vještaka sa glavnog pretresa, nalaza i mišljenja vještaka hemijske struke I. A. i izjašnjenja ovog vještaka sa glavnog pretresa, medicinske dokumentacije na ime oštećenih B.Č. i P.R, nalaza i mišljenja vještaka dr D. Č. i izjašnjenja ovog vještaka sa glavnog pretresa o povredama koje su zadobili oštećeni B. Č. i P.R, te nalaza i mišljenja vještaka M. M.br.19-09 i izjašnjenja navedenog vještaka sa glavnog pretresa, koje dokaze je sud prihvatio kao uvjerljive, međusobno saglasne, a nalaze vještaka i izjašnjavanje vještaka na pretresu kao objektivne, stručne i date saglasno pravilima struke i nauke, kojim dokazima su po ocjeni suda potvrđene nesporne predhodno navedene činjenice, a na koje dokaze stranke u postupku nijesu imale primjedbi.

Optužba optuženom Č. N. stavlja na teret da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 144 stav 1 tačka 3 Krivičnog zakonika. Ovakav stav zastupnik optužbe temelji na iskazima saslušanih svjedoka - oštećenih B. Č. i P.R, na broju ispaljenih hitaca, nalazu i mišljenja vještaka baističara i izjašnjenju ovog vještaka na glavnom pretresu, te na drugim provedenim dokazima. Iskaz svjedoka M. B. i V. V., po ocjeni zastupnika optužbe, ne treba prihvatiti jer su isti očigledno dali da bi pomogli odbranu optuženog jer oštećeni u konkretnom događaju prema optuženom nijesu preduzimali niti jednu radnju kojim bi ugrozili optuženog.

Nasuprot stavu zastupnika optužbe, odbrana je stanovištva da provednim dokazima nijesu potvrđeni navodi optužbe da je optuženi pokušao lišiti života oštećenog B.Č, pri tome umišljao dovdeći u opasnost život oštećenog R. P.. Stav odbrane je da je optuženi izgubio kontrolu nad oružjem kada je došlo do čuanja i otimanja, te da je upravo u tom trenutku došlo do opaljanja iz pištolja koje optuženi nije želio niti htio, i kojom prilikom je i sam ranjen a da je optuženi izvadio pištolj isključivo da bi upozorio oštećenog B. da mu ne prilazi. Pored nesporno utvrđenih činjenica u postupku - da je optuženi Č.N pucajući iz pištolja dana 09.12.2008. godine, u ugostiteljskom objektu "9" u Igalu, teško tjelesno povrijedio oštećene P.R i B.Č, ono što odbrana negira jeste stav optužbe da je optuženi Č.pokušao lišiti života oštećene, navodeći da se u predmetnom događaju optuženi banio.

Naime, tokom postupka je nesumnjivo utvrđeno da je dana 09.12.2008. godine, u ugostiteljskom objektu „9“, u Igalu – Opština Herceg Novi, optuženi Č.N, pokušao lišiti života oštećenog B. Č. i pri tome sa umišljajem doveo u opasnost život oštećenog P.R, teškim vrijeđanjem od strane oštećenog B. Č., na način što je pri prepirci sa oštećenim B. Č., mašio se pištolja marke „CZ“ M – 70, kalibar 7,65 mm, fab. br. 77369, repetirao ga i u pravcu oštećenog B.a, ispalio projektil koji ga je pogodio u predjelu stomaka, nakon čega ga je oštećeni B. uhvatio za desni rukav i pokušao da mu oduzme pištolj, za koje vrijeme je optuženi Č.ispalio još nekoliko projektila, od kojih je jedan pogodio oštećenog B.a u predjelu lijeve noge, a jedan projektil oštećenog P.R, koji se nalazio u njihovoj neposrednoj blizini, nanoseći im tako teške tjelesne povrede, i to oštećenom B. Č.u u vidu ustrelina u predjelu trbuha i prostrelina u predjelu lijevog koljena, a oštećenom P. R. u vidu rane prostrelina na lijevoj strani grudnog koša.

Dalje, analizom provedenih dokaza sud je utvrdio da je u događaju u lokalu "9" u Igalu predhodio događaj u ugostiteljskom objektu koji drži optuženi Č.N, koji se dogodio nekoliko dana prije predmetnog događaja.po odbrani optuženog Č.i iskazu svjedoka oštećenog B., proizilazi da je oštećeni B. sjedio sa društvom u ugostiteljskom objektu optuženog, da je odbio da plati račun optuženom jer nije bio zadovoljan „visinom“ računa, te da je otišao sa društvom iz ugostiteljskog objekta optuženog, ne plativši račun. Dalji slijed događaja se odvija u lokalu "9" u Igalu. Naime, optuženi Č.dolazi u lokal "9", u koji lokal po njegovoj odbrani i po iskazima svjedoka M. B. i V. V. često dolazi, i u tom lokalu zatiče oštećene B. i P.. Optuženi ulazi u lokal, prilazi šanku, tako da se desno od njega nalazi oštećeni B., s tim što između njih nalazi oštećeni P.. Po riječima svih učesnika i očividaca predmetnog događaja, između oštećenog B. i optuženog brzo nastaje rasprava oko prethodnog događaja u ugostiteljskom objektu optuženog, sve oko računa koji je oštećeni

odbio da plati optuženom. Svjedoci V. V. i M. B., koje iskaze je sud cijenio kao u istinite, jer ovi svjedoci, po ocjeni suda, nemaju ni jedan razlog da predmetni događaj predstavljaju drugačije od onoga što se stvarno dogodilo, saopštavaju da je u raspravi koja se odvija između optuženog i oštećenog B., oštećeni B. upućivao riječi uvede prema optuženom Č., pri čemu je svjedok B. vadio novac, pružao ga prema optuženom, ali bez namjere da mu da taj novac, već sa očiglednom namjerom da provocira optuženog Č. Svjedok V. V. navodi i to da optuženi nije odmah reagovao na uvrede, već da je oštećeni uporno nastavljao da ga vrijeđa pogrđnim riječima, dok svjedok M. saopštava i to da se optuženi i oštećeni nijesu primicali jedan drugom, osim što je oštećeni B. pružao novac optuženom, navodno da mu plati račun. Cijeneći ovakvo postupanje oštećenog prema optuženom, te imajući u vidu njegove pogrđne riječi upućene optuženom, sud je proveo vještačenje po vještaku neuropsihijatru, koji je u nalazu i mišljenju konstatovao da se optuženi u vrijeme predmetnog događaja nalazio u stanju srdžbe, bijesa, straha jakog inteziteta, koje stanje je je uzrokovano provokativnim ponašanjem oštećenog, dok je kao podspješujući faktor bila prisutna akutna alkoholna antoksikacija. U dopuni navedenog nalaza i mišljenja od 01.04.2011. godine vještak je precizirao da je afektivno stanje razdraženosti jakog intenziteta u kojem se optuženi nalazio kritičnom prilikom, zapravo nastalo kao posledica dva faktora, i to provokativnog ponašanja oštećenog i stanja alkoholne intoksikacije srednjeg stepena – pijano stanje, te da provokativno stanje oštećenog, bez stanja alkoholne intoksikacije, samo po sebi se kod optuženog ne bi manifestovalo stanjem afekta razdraženosti jakog stepena, već bi isti u toj situaciji, po mišljenju vještaka, tražio racionalan izlaz iz konfliktne situacije. Na naprijed navedeni način, po ocjeni suda, isključena je mogućnost da je optuženi kritičnom prilikom postupao na mah. Konačno, vještak je mišljenja da je sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnosti upravljanja postupcima, u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod optuženog bila smanjena, ali ne bitno. Navedeni nalaz i mišljenje vještaka neuropsihijatra sud je u cjelosti prihvatio kao objektivan, stručan i dat saglasno pravilima struke i nauke.

Istina, otuženi priznaje da je kritičnom prilikom pucao iz predmetnog pištolja u kojem događaju su od ispaljenih projektila oštećeni B. i P. zadobili povrede, ali pokušava da predstavi sudu drugačiji tok kritičnog događaja od onog kako se zapravo zbilo, tako što navodi da je došao na lice mjesta, kojom prilikom ga je oštećeni B. isprovocirao, što je sve shvatio kao poziv na fizički obračun, zbog čega je bio primoran da ispali navedene projekte. Takvo svoje ponašanje opravdava činjenicom da je cijelo vrijeme očekivao da bude napadnut od strane oštećenog B., da je pucao isključivo kako bi ovoga uplašio u znak upozorenja da ga ubuduće ne napada, nemajući pri tom bilo kakvu namjeru da istog liši života. Medjutim, u prilog ovakvim svojim navodima ne prilaže nijedan dokaz, a isti nemaju utemeljenja niti u jednom dokazu izvedenom u postupku, već su po ocjeni suda isti nelogični, krajnje neuvjerljivi, za sud neprihvatljivi i nesumnjivo unaprijed sračunati na izbjegavanje krivično pravne odgovornosti.

Nadalje, svjedoci V. i M. saglasno obavještavaju da je u jednom momentu, nakon svađe, optuženi Č.N iz jakne izvadio pištolj, repetirao ga, te da je tada, a što je logičan slijed događaja, iako taj trenutak ni jedan svjedok ne vidi, počela pucnjava u pravcu oštećenog B., kojom prilikom je istog pogađa u predjelu trbuha, nanoseći mu pri tom osobito tešku tjelesnu povredu, kako je to kvalifikovao vještak medicinske struke. U odnosu na položaj oštećenog B. u odnosu na usta pištolja, vještak medicinske struke na glavnom pretresu je pojasnio da je u omentu nanošenja te ovrede oštećeni B. bio okrenut svojom lijevom bočnom tranom prema ustima vatrenog oružja, koje pojašnjenje vještaka medicinske struke se poklapa sa položajem u kojem su se nalazili optuženi Č. nalazio za šankom, svojom lijevom bočnom stranom okrenut prema ustima cijevi pištolja. Navedeno utvrđenje suda se i poklapa sa iskazom svjedoka oštećenog B. da ga je prvi metak pogodio dok je bio u stojećem položaju, okrenut lijevom bočnom stranom prema optuženom. Na fotografijama, koje su prilog vještačenja po vještaku hemijske struke I. A., je vidljivo oštećenje na jakni oštećenog B., u obliku rupe sa zagaravljenosti oko nje, i to na prednjoj strani lijeve pole jakne. Vještak hemijske struke je u nalazu konstatovao da je ovaj projektil, uzimajuć u obzir nagraavljenost i prisustvo barutnih čestica, ispaljen sa udaljenosti od oko 20 cm od usta cijevi pištolja. Navedena konstatacija vještaka I., i izjašnjavanje vještak

hemijske struke Lj. I. sa glavnog pretresa, potvrđuju utvrđenje suda da je optuženi izvadio pištolj, ispružio ruku i okrenuo isti prema oštećenom B.u, koji se nalazio u njegovoj blizini, i ispalio u istog projektil koji ga je pogodio u predjelu stomaka, kako je to predhodno objašnjeno. Sasvim je logično i prihvatljivo i da je oštećeni B. nakon što je optuženi ispalio prvi projektil, a obzirom da se isti nalazio u blizini optuženog, ustao i uhvatio optuženog za ruku, kada pokušava da otme pištolj optuženom, i kada dolazi do daljeg ispaljenja projektila, kako je to objasino vještak balističke struke - da su putanje projektila takve da se mogu ostvariti samo pomjeranjem jedne u odnosu na drugu osobu. Sasvim je logično i prihvatljivo da je u tom momentu jedan od projektila pogodio oštećenog P., kako to vještak medicinske struke objašnjava, u trenutku kada su usta predmetnog vatrenog oružja bila ispred, u lijevo i malo iznad ulazne rane. Naime, svjedok oštećeni P. objašnjava da je u jednom momentu došlo do otimanja pištolja izmedju oštećenog B. i Č., da je u otimanju učestvovao i svjedok M., te da je samo osjetio bol u predjelu grudi kada je pogodjen. Konstatacija vještaka hemijske struke da na garderobi oštećenog P. nije bilo barutnih čestica, koje se prostiru na udaljenosti od 90 cm od usta cijevi pištolja, upućuju na zaključak da je isti u momentu kada je pogodjen bio udaljen više od 90 cm od usta cijevi pištolja, odnosno kada je bio udaljen od optuženog Č. Svjedok M. takodje objašnjava da je u jednom momentu vidio otimanje oko pištolja izmedju optuženog i oštećenog B., da je prišao optuženom i iz njegovih ruku uzeo pištolj iz kojeg je ovaj pucao, što potvrđuje činjenica da je na rukama ovog svjedoka konstatovano prisustvo barutnih čestica, i to dvije barutne čestice na dlanu lijeve šake i jedna barutna čestica na nadlanici lijeve ruke. Po ocjeni suda, povreda koju je oštećeni B. zadobio - prostrelina u predjelu lijevog koljena sa smjerom kanala koji je horizontalan, te imajući u vidu oštećenja na jakni oštećenog B., potvrđuju zaključak suda da je došlo do otimanja oko pištolja izmedju optuženog i prisutnih svjedoka, jer ispaljeni projektili i njihova putanja upućuju na zaključak, a kako je to konstatovao i vještak balističke struke - da je ruka u kojoj je bio pištolj bila ometana.

Na osnovu naprijed provedenih dokaza i iz njih utvrđenih činjenica, sud nije našao nijednu okolnost zbog koje bi navodi odbrane - da je optuženi Č. kritičnom prilikom postupao u nužnoj odbrani, bili prihvatljivi, a imajući u vidu pri tom naprijed utvrđenu činjenicu da je optuženi izvadio pištolj, repetirao ga, i pucao u pravcu oštećenog B., kada mu od ovog nije prijetila nikakva opasnost, odnosno u trenutku kada oštećeni B. prema optuženom nije preduzimao nijednu radnju kojom bi ugrozio tjelesni ili životni integritet. Sam položaj oštećenog B. da ga je prvi projektil pogodio kada je bio okrenut svojom lijevom bočnom stranom prema ustima vatrenog oružja, ukazuje da oštećeni nije očekivao da će optuženi upotrijebiti pištolj. Nesumnjiv je zaključak suda i da oštećeni B. nije prilazio optuženom, niti je u trenutku kada je optuženi počeo pucati iz pištolja na njega, preduzimao neku radnju kojom bi ugrozio životni ili tjelesni integritet optuženog, jer ni jedan saslušani svjedok nije u svom iskazu naveo da se oštećeni B. prije prvog projektila približavao optuženom Č. Navedeno do kraja opovrgava odbranu optuženog da je pištolj "opalio" u trenutku dok se oko pištolja "otimao" sa oštećenima P. i B. jer da je to tako zaista bilo, na rukama oštećenih P. i B. bi bile konstatovane barutne čestice, što nije slučaj, jer je vještak hemijske struke I. A. u nalazu i mišljenju konstatovao na rukama oštećenih P. i B., a imajući u vidu da je skidana parafinska rukavica sa istih, nije bilo barutnih čestica, niti nitrata koji nastaju sagorijevanjem baruta kod opaljenja metka.

Sve navedeno potvrđuje prethodni zaključak suda da nema elemenata nužne odbrane jer bitni elementi u ovom institutu - napad oštećenog i istovremenost odbrane sa napadom, nijesu bili ispunjeni. Po ocjeni suda, jedino je moguć i logičan zaključak da je optuženi Č. N pucao u oštećenog B.Č, svjestan da usled njegovog pucanja može nastupiti smrt oštećenog, pa je to i htio, a pri tome sa umišljajem dovodeći u opasnost život oštećenog P.R. Naime, optuženi je pucajući iz pištolja bio svjestan da dovodi u konkretnu opasnost druga lica, odnosno da druga lica pucajući iz pištolja može lišiti života, koja opasnost je i stvarno nastupila za oštećenog P. jer mu je optuženi projektilom iz vatrenog oružja nanio tešku tjelesnu povredu. Ovo tim prije kada se ima u vidu da optuženi puca iz pištolja u malom prostoru, prostoru kafane, pored šanka, gdje je bio prisutan veći broj lica.

To što optuženi tvrdi tokom postupka da nije imao namjeru da liši života oštećenog B. Č., nije od uticaja na utvrđivanje vinosti. Obzirom na radnje koje je optuženi preduzeo kritičnom prilikom, sredstvo - pištolj kojim je preduzeo radnju izvršenja predmetnog krivičnog djela, podobno da se tijelo teško povrijedi, broj ispaljenih projektila, kao i sve okolnosti konkretnog događaja, sud nesumljivo zaključuje da je optuženi preduzimajući prethodno opisane radnje bio svjestan da na taj način oštećenog B. Č. može lišiti života, pa je samim tim i htio nastupanje posljedice u vidu lišenja života istog, pri čemu je u pogledu vinosti u konkretnom slučaju postupao sa težim oblikom - direktnim umišljajem. Dakle, kod optuženog je postojala svijest o svim obilježjima krivičnog djela i htjenje njegovog izvršenja, što ga sve čini krivim. Okolnost što do smrti oštećenog nije došlo, rezultat je spleta srećnih okolnosti po oštećenog, a ne volje i svijesti optuženog.

Optuženi nije sporio da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika CG, odnosno da je dana 09.12.2008. godine u Igalu - Opština Herceg Novi, na javnom mjestu u ugostiteljskom objektu "9" neovlašćeno nosio vatreno oružje - pištolj marke "CZ" M-70 kal.7,65 mm, fabričkog broja 77369 za čije nošenje shodno čl.27 Zakonika o oružju nije imao uredno izdat oružani list, te čije je nošenje shodno čl.11 Zakonika o oružju zabranjeno na nošenje na javnom mjestu.

Naime, iz provedenih dokaza proizilaze nesporne činjenice da je optuženi na javnom mjestu neovlašćeno nosio vatreno oružje, za koji pištolj po sopstvenom priznanju nije imao oružani list, niti je isti nabavio po zakonom predviđenoj proceduri. Optuženi je kao odrasla osoba znao i bio je svjestan da je držanje i nošenje na javnom mjestu pištolja, mimo zakonom predviđene procedure i dozvole nadležnog organa zabranjeno i kažnjivo, pa je u izvršenju predmetnog krivičnog djela postupao sa direktnim umišljajem, svjestan zabranjenosti takve djelatnosti, sa kojih razloga ga je sud za ovo djelo oglasio krivim i krivično pravno odgovornim - bio je svjestan djela i htio je njegovo izvršenje.

Odlučujući o kazni za optuženog Č.N, za krivična djela za koja ga je sud oglasio krivim kao u izreci ove presude, sud je cijenio sve okolnosti na strani optuženog u smislu čl.42 Krivičnog zakonika, koje utiču da kazna bude veća ili manja, pa je od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog našao njegovo loše zdravstveno stanje, kako je to konstatovao vještak medicinske struke, loše imovno stanje, te doprinos oštećenog B.Č, koje sve okolnosti je Sud u svom zbiru cijenio kao naročito olakšavajuće okolnosti, te našao mjesta primjeni čl. 45 i 46 Krivičnog zakonika, a posebno činjenicu da je krivično djelo teško ubistvo ostalo u pokušaju, za koje se učinilac djela može i blaže kazniti, dok je kao otežavajuću okolnost uzeo činjenicu da je ranije osudjivan, ali ne za istovrsno krivično djelo, težinu nastale posljedice, te činjenicu da su se oštećeni pridružili njegovom krivičnom gonjenju, pa je cijeneći navedene okolnosti uz stepen krivice optuženog, optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jednog) mjeseca, koja kazna je po ocjeni suda srazmjerna krivici i krivičnopravnoj odgovornosti optuženog, a kojom kaznom će se ostvariti svrha izricanja krivičnih sankcija u smislu čl.4 Krivičnog zakonika i uticati na optuženog, da ubuduće ne čini ista ili slična krivična djela, te ostvariti svrhu kažnjavanja iz čl.32 Krivičnog zakonika. Sud je, shodno čl.48 Krivičnog zakonika prethodno optuženom Č.N. utvrdio pojedinačne kazne za izvršena krivična djela, i to: za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl.144 st.1 tač.3 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika, kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, a zatim ga osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jednog) mjeseca.

Shodno čl.51 Krivičnog zakonika, u izrečenu kaznu zatvora sud je optuženom uračunao vrijeme koje je proveo u pritvoru od 09.12.2008. godine od 19,00 časova do 12.02.2010. godine.

